

III. 이 개념에 대한 간단한 설명을 마친 후, 우리는 특별히 관심 있는 주제를 다룰 것입니다. 이 주제는 특정 규범이 사회가 허용하는 부정의의 한계를 넘어서는 경우를 판단하는 것과 관련이 있으며, 따라서 그것이 더 이상 의무적 행위의 지침으로 간주되지 않는 시점에 대해 다룹니다.

앞서 언급한 바와 같이, 합리적으로 정의로운 제도를 갖춘 사회 시스템에서, 규범이 그것에 의해 의무화된 사람의 특정 정의 개념과 상충하더라도, 일반적으로 그 규범의 의무성을 상실시키거나 이를 위반하는 것을 정당화하지는 않습니다. 의무적 법적 규범을 위반하는 것은, 해당 규범이 정치적 공동체가 "받을 수 있는" 부정의의 특정한 한계를 초과할 경우에만 연구 중인 이론의 관점에서 정당화될 수 있습니다. 이러한 "받을 수 있는" 부정의의 한계를 식별하는 것이 이 작업의 첫 번째 목표가 될 것입니다.

모든 사회는 복잡한 협력 구조로서, 자원과 행동의 배분과 분배를 결정하는 규칙과 규범을 가지고 있습니다. 이러한 일반 규칙의 정의성은 그것이 윤리적 기준과 사회적 다

수의 정의 개념에 적합한지에 따라 결정됩니다. 그러나 이는 그것이 특정 사례에 적용될 때 항상 정의로운 결과를 보장하는 것은 아닙니다. 또한 정의로운 원칙 위에 조직된 사회에서도 일반적으로 부정의한 규칙이 존재하지 않는다는 보장도 없습니다. 이 두 가지 상황은 대부분 피할 수 없으며, 완전히 정의로운 정치적 시스템이 실무에서 알려지지 않았기 때문입니다.

따라서 이러한 수준의 부정의는 조직된 사회적 공존의 필수적인 비용으로, 사회가 수용하고 감내해야 하는 불가피한 부담으로 나타납니다. 그러나 -앞서 언급한 바와 같이- 모든 사회 시스템에 내재하는 부정의는 특정 수준까지만 개인에게 의무적입니다. 이러한 수준을 초과하면, 개인은 자유와 권리를 법 앞에서 우선시할 수 있는 능력을 회복합니다.

개인들이 권위의 명령에 불복종할 수 있는 부정의의 수준을 결정하기 위해, 우리는 철학, 도덕 및 정치의 관점에서 이 문제를 다룰 것입니다.